

Journal Officiel de la République Tunisienne

traduction française

Mardi 4 moharrem 1412 – 16 juillet 1991

134^e année

N° 51

Sommaire

VIENT DE PARAÎTRE
CODE
DES OBLIGATIONS
ET DES CONTRATS
(Version Arabe)
1991

Décrets et Arrêtés

Premier Ministère

Décret n° 91-1028 du 9 juillet 1991 complétant le décret n° 85-1176 du 24 septembre 1985 fixant la liste des éléments permanents de la rémunération des agents des établissements publics à caractère industriel et commercial et des sociétés nationales affiliés à la caisse nationale de retraite et de prévoyance sociale	1303
Maintien d'un fonctionnaire en activité dans le secteur public	1303

Ministère de l'Intérieur

Mouvement dans le corps des délégués	1303
--	------

Ministère des Finances

Décret n° 91-1030 du 9 juillet 1991 portant création d'emplois à la loi des cadres du ministère des finances	1303
Nomination d'un directeur	1304
Nomination d'un chef de service	1304
Nomination de membres au conseil d'administration de la bourse des valeurs mobilières	1304

Ministère de l'Economie Nationale

Nomination d'un sous-directeur	1304
--------------------------------------	------

Ministère de l'Agriculture

Nomination d'un administrateur représentant l'Etat au conseil d'administration de la société tunisienne de sucre	1304
--	------

Ministère de l'Équipement et de l'Habitat

Cessation de fonctions d'un chef de service 1304

Ministère des Communications

Nomination de membres au conseil d'administration du centre d'études et de recherches des télécommunications ... 1305

Ministère des Affaires Sociales

Nomination d'un chef de service 1305

Ministère de la Jeunesse et de l'Enfance

Nomination d'un chef de service 1305

Avis et Communications

Ministère de la Justice

Avis relatifs à la refonte des titres fonciers..... 1305

décrets et arrêtés

PREMIER MINISTRE

REMUNERATION

Décret n° 91-1028 du 9 juillet 1991 complétant le décret n° 85-1176 du 24 septembre 1985 fixant la liste des éléments permanents de la rémunération des agents des établissements publics à caractère industriel et commercial et des sociétés nationales affiliés à la caisse nationale de retraite et de prévoyance sociale.

Le Président de la République ;

Sur proposition du Premier ministre ;

Vu la loi n° 85-12 du 5 mars 1985 portant régime des pensions civiles et militaires de retraite et des survivants dans le secteur public, tel que modifiée et complétée par la loi n° 88-71 du 27 juin 1988 et modifiée par la loi n° 90-6 du 12 février 1990 ;

Vu la loi n° 85-78 du 5 août 1985 portant statut général des agents des offices et des établissements publics à caractère industriel et commercial et des sociétés dont le capital appartient directement et entièrement à l'Etat et aux collectivités publiques locales ;

Vu le décret n° 76-860 du 6 octobre 1976 approuvant le règlement fixant le statut et la rémunération du personnel du centre national pédagogique ;

Vu le décret n° 85-1025 du 29 août 1985 fixant la liste des établissements publics à caractère industriel et commercial et sociétés nationales dont les personnels sont affiliés à la caisse nationale de retraite et de prévoyance sociale ;

Vu le décret n° 85-1176 du 24 septembre 1985 fixant la liste des éléments permanents de la rémunération des agents des établissements publics à caractère industriel et commercial et des sociétés nationales affiliés à la caisse nationale de retraite et de prévoyance sociale ;

Vu l'avis du ministre de l'économie et des finances ;

Vu l'avis du tribunal administratif.

Décète :

Article premier. — Il est ajouté au paragraphe 3 de la liste des éléments permanents de la rémunération servant de base de calcul des contributions pour la constitution de la pension de retraite des agents des établissements publics à caractère industriel et commercial et des sociétés nationales affiliés à la caisse nationale de retraite et de prévoyance sociale annexée au décret sus-visé n° 85-1176 du 24 septembre 1985, ce qui suit :

— indemnité de gestion et d'exécution du livre.

Art. 2. — Les ministres et secrétaires d'Etat sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au *Journal officiel de la République tunisienne*.

Tunis, le 9 juillet 1991.

ZINE EL ABIDINE BEN ALI

MAINTIEN EN ACTIVITE

Par décret n° 91-1029 du 9 juillet 1991 :

Monsieur Nouredine Joudi, chargé de mission pour coordonner entre les organes de contrôle des dépenses publiques, est maintenu en activité pour une période d'une année à compter du 1^{er} septembre 1991.

MINISTRE DE L'INTERIEUR

DELEGUES

Par arrêté du ministre de l'Intérieur du 4 juillet 1991 :

Les délégués dont les noms suivent sont mutés en la même fonction à compter du 18 juin 1991 :

Ahmed Glaied de la délégation de Korba gouvernorat de Nabeul à la délégation de Sousse-médina gouvernorat de Sousse.

Mansour Attia de la délégation de Sousse-médina gouvernorat de Sousse à la délégation de Hammam-Sousse du même gouvernorat.

Abdeljelil Jouani de la délégation de Hammam-Sousse gouvernorat de Sousse à la délégation de Dguèche gouvernorat de Tozeur.

MINISTRE DES FINANCES

CREATION D'EMPLOIS

Décret n° 91-1030 du 9 juillet 1991 portant création d'emplois à la loi des cadres du ministère des finances.

Le Président de la République ;

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983 portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités publiques locales et des établissements publics à caractère administratif ;

Vu la loi n° 90-111 du 30 décembre 1990 telle qu'elle a été modifiée par la loi n° 91-23 du 28 mars 1991 portant loi des finances complémentaire pour la gestion 1991 ;

Vu le décret n° 79-715 du 7 août 1979 fixant les effectifs du ministère des finances, ensemble les textes qui l'ont complété ou modifié ;

Vu le décret n° 91-411 du 28 mars 1991 pris en application de la loi de finances complémentaire pour la gestion 1991 ;

Vu l'arrêté du 12 janvier 1991 portant répartition des crédits ouverts au titre I chapitre 8 du budget pour la gestion 1991 ;

Sur proposition du ministre des finances ;
Vu l'avis du Premier ministre.

Décète :

Article premier. — Est réalisée à la loi des cadres du ministère des finances, la création des emplois suivants :

a) Article 30 :

— analystes	2
— mécanographes	2
— dactylographes	15
— adjoints techniques	6
— inspecteurs des services financiers	40
— attachés d'inspection des services financiers	35
— contrôleurs des services financiers	390

b) Article 32 :

— ouvriers	100
------------	-----

Art. 2. — Le ministre des finances est chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au *Journal officiel de la République tunisienne*.

Tunis, le 9 juillet 1991.

ZINE EL ABIDINE BEN ALI

NOMINATIONS

Par décret n° 91-1032 du 5 juillet 1991 :

Monsieur Sadok Jemli, conseiller des services publics au ministère des finances, est chargé des fonctions de directeur des budgets de fonctionnement des départements économiques et financiers à la direction générale du budget de fonctionnement.

Par décret n° 91-1033 du 5 juillet 1991 :

Monsieur Mnaouer Benhissi, conseiller des services publics au ministère des finances, est chargé des fonctions de chef de service des budgets des départements des finances, de l'économie, du plan et des domaines de l'Etat à la direction générale du budget de fonctionnement.

Par décret n° 91-1034 du 4 juillet 1991 :

Sont nommés membres au conseil de la bourse en qualité de représentants du ministère de l'économie nationale et de la banque centrale de Tunisie messieurs :

Ahmed Souibgui représentant du ministère de l'économie nationale en remplacement de monsieur Haj Gley.

Laroussi Bayoudh représentant de la banque centrale de Tunisie en remplacement de monsieur Chedly Ounis.

MINISTERE DE L'ECONOMIE NATIONALE

NOMINATION

Par décret n° 91-1035 du 4 juillet 1991 :

Monsieur Meftah Dhaoui, ingénieur principal, est chargé des fonctions de sous-directeur du commerce à la direction régionale de l'économie à Gafsa au ministère de l'économie nationale.

MINISTERE DE L'AGRICULTURE

NOMINATION

Par arrêté du ministre de l'agriculture du 4 juillet 1991 :

Monsieur Mohamed Moncef Rebaï, est nommé administrateur représentant l'Etat au conseil d'administration de la société tunisienne du sucre en remplacement de monsieur Mohamed Morched Boubaker.

MINISTERE DE L'EQUIPEMENT ET DE L'HABITAT

CESSATION DE FONCTIONS

Par décret n° 91-1036 du 4 juillet 1991 :

Il est mis fin à compter du 1^{er} novembre 1990 aux fonctions de monsieur Ali Hayder, en sa qualité de chef de service des ponts et chaussées à la direction régionale de l'équipement et de l'habitat de Zaghouan au ministère de l'équipement et de l'habitat.

MINISTERE DES COMMUNICATIONS

NOMINATIONS

Par arrêtés du ministre des communications du 4 juillet 1991 :

Monsieur Noureddine Ellouze, directeur général de l'institut régional des sciences informatiques et des télécommunications, est nommé membre du conseil d'administration du centre d'études et de recherches de télécommunications en qualité d'administrateur représentant l'Etat.

Monsieur Farouk Kamoun, président directeur général du centre national de l'informatique, est nommé membre du conseil d'administration du centre d'études et de recherches de télécommunications en qualité d'administrateur représentant l'Etat.

MINISTERE DES AFFAIRES SOCIALES

NOMINATION

Par décret n° 91-1037 du 4 juillet 1991 :

Monsieur Ali Harrathi, inspecteur de l'éducation sociale, est chargé des fonctions de chef de service de la planification à la direction des études et de la planification.

MINISTERE DE LA JEUNESSE ET DE L'ENFANCE

NOMINATION

Par décret n° 91-1038 du 4 juillet 1991 :

Monsieur Mohamed Salah Ben Miled, professeur de l'enseignement secondaire, est chargé des fonctions de chef de service de la formation et de l'encadrement à la direction des sports civils, scolaires et universitaires au commissariat général au sport.

avis et communications

MINISTERE DE LA JUSTICE

AVIS N° 90/25 Conservation de la propriété foncière Refonte des titres fonciers (Décret du 24 janvier 1936)

Conformément aux dispositions de l'article 6 du décret du 24 janvier 1936, il est donné avis à tout intéressé qu'il a été procédé d'office à la refonte des titres fonciers ci-après indiqués :

N° des titres fonciers refondus	Numéros des titres nouveaux	Nom de la propriété	Noms des propriétaires
15867	2981 Ben Arous	Dar El Mehdeb	La société immobilière IGEA.
15864	2982 Ben Arous	Thermes frères I et thermes frères II	La société « ciments artificiels tunisiens ».

N° des titres fonciers refondus	Numéros des titres nouveaux	Nom de la propriété	Noms des propriétaires
15875 16105 16086	2092 Ariana 2986 Ben Arous 2097 Ariana	La Bighetterie Haut Preuilly Exclusion Saida	L'office de la mise en valeur de la vallée de la Medjerdah.
15711	2434 Bizerte	Les Trembles Barbezieux	La société des petroles B.P. de Tunisie.
15836	63751 Tunis	Prolongement rue Marces- chau	La municipalité de Tunis.
15866	63752 Tunis	Messaoud Fitoussi	1) Mr Abdelaziz Ben Mustapha El Mokhtar 2) Mr Slaheddine, 3) Mr Mahmoud Fethi les deux derniers fils de Abdelaziz Ben Mustapha El Mokhtar.
15880	63753 Tunis	Albert El Guez	Mme Arbia Bent Ali Ben Hamadi El Hantous.
15887	63754 Tunis	Guglielmina Dermech	Mme Nabila Bent Mohamed Ben Osman.
15889	63755 Tunis	Castiglione	La compagnie des ports de Tunis, Sousse, Sfax.
15876 16101	2435 Bizerte 63764 Tunis	Friquette T.G.M. Carthage	L'Etat tunisien (domaine public).
16065	2987 Ben Arous	L'Algerienne Saint Germain	1) Mr Mohammed Lamine, 2) Mr Abderraouf les deux fils de Habib Ben Hédi Ben M'hamed Ben Aziza 3) Mme Naima Bent Tahar Ben Aziza.
16152	2098 Ariana	Mongi	Ville de l'Ariana.
16155	2099 Ariana	Succession Barraco Giuseppe	Mr Mohammed Ben Ali Ben Mohammed Et Trabelsi.
16060 16079 16145	63762 Tunis 63763 Tunis 63766 Tunis	Villa Mathilde Carthage Saint Pierre Chapelle Fondouk Français	L'Etat (domaine privé).
16109	63765 Tunis	Parcelle n° 1	La fondation Habous de feu Mustapha Agha.

Avis important : Tout intéressé a le droit de formuler des réclamations concernant la refonte de son titre foncier dans un délai de deux (2) ans à partir de la publication du présent avis.

Passé ce délai, la conservation de la propriété foncière ne pourra être recherchée à raison des erreurs ou omissions commises à l'occasion de la dite refonte.

Les réclamations éventuelles doivent être adressées, par écrit, à la conservation de la propriété foncière, service des refontes, 29 rue de l'Inde - 1002 Tunis.

AVIS N° 90/26
Conservation de la propriété foncière
Refonte des titres fonciers
(Décret du 24 janvier 1936)

Conformément aux dispositions de l'article 6 du décret du 24 janvier 1936, il est donné avis à tout intéressé qu'il a été procédé d'office à la refonte des titres fonciers ci-après indiqués :

N° des titres fonciers refondus	Numéros des titres nouveaux	Nom de la propriété	Noms des propriétaires
16195	3009 Ben Arous	Vill Radono	Mr Mustapha Ben Hissoune Houilmi.

N° des titres fonciers refundus	Numéros des titres nouveaux	Nom de la propriété	Noms des propriétaires
16180	3010 Ben Arous	Saniet Bir Essebbala	La fondation Habous constitué par El Hadj Messaoud Ben Salem Ben Semina El Gelassi.
16156	2444 Bizerte	Enriquez voie ferrée	L'Etat tunisien.
16192	2445 Bizerte	Propriété Savalli	Mr Belgacem Ben Ali Ben Ahmed Ben Zaghouan El Hammami.
16178	63840 Tunis	Villa Mery	Mme Saida Bent Tijani Ben Mohammed Guerab.
16167	63841 Tunis	Villa Catherina Francesca	1) Mr Mohammed Ben Belgacem Ben Kilani Ben Hadj Salem 2) Mr Kilani Ben Mohammed Ben Hadj Salem Cherif.
16166	63842 Tunis	Villa Marthe Belvédère	Mme Falzon (Noëlle Jeanne).
16165	2112 Ariana	Trovatello	Mr El Borni Ben Saad Bougateg.
16188	2113 Ariana	Annexe Aroussia Mageri	Mr El Hédi Ben Sadok Chaouch El Hattab El Khezami.
16191 16197	2114 Ariana 63852 Tunis	R. Taieb Soukra La musique cimetière	La municipalité de Tunis.
16196	3063 Ben Arous	Villa Muscat Saint Germain	1) Mme Lilia Bent Benaissa Naouar 2) Mr Camilleri (Assomption) 3) Mme Muscat (Rita) 4) Mr Muscat (Germain).
16210	2468 Bizerte	Form El Marja	1) Mme Zohra Bent El Hadj Mohammed El Fkaier 2) Mr Abdelhak, 3) Mr Hamouda, 4) Mme Radhia, 5) Mr Nouredine les quatre derniers enfants de Hassen Ben Mohamed Tliche.
16211	2469 Bizerte	Ksar El Barca	L'office des terres domaniales.
16012	63851 Tunis	Bir Farjallah	1) Mr Mabrouk Ben Ali Ben Boubaker Ben Moussa 2) Mr Mohammed Jemal Eddine Ben M'hamed Ech Chetoui 3) Mr Salah Ben Ali Ben Salah El Metoui 4) Mr Mohammed El Hédi Ben Sadok Es Sadok Ben Ameur 5) Mr El Béchir Ben Ali Belhadj Baccar 6) Mme Hanifa Bent Hassouna El Maazoune 7) Mr Mohammed Ben Youssef Ben Ameur 8) Mr Mustapha Ben Mohammed Ben Ahmed Essouaieh 9) Mr Ali Ben Salem Mansour 10) Mr Mohammed Ben Tahar Ben Mahmoud El Makkaoui 11) Mme Hayet Bent Ahmed Ben Ameur 12) Mr Nejib Ben Othmane En Naili 13) Mr El Magtoug Ben El Ajimi Ben Rejeb 14) Mr Mohammed El Arbi Ben Abdallah Ben Othmane Abidi.
16206	63853 Tunis	Villa Brigida Sala	1) Melle Borg (Carmen) 2) Mr Borg (Victor Emmanuel) 3) Mr Sammut (Rose) 4) Mr Borg (François Emmanuel) 5) Mr Borg (Nazzareno) 6) Melle Borg (Marie) 7) Melle Borg (Rita) 8) Mr Borg (Albert).
16224	63854 Tunis	Borg	1) Mr Mohammed Ben Baccar Ben Hassine dit « El Meddeb » 2) Mr Mehdi Ben Abdelhamid El Ghaoui 3) Mr Lakhdhar Ben El Houcine Zitouni 4) Mme Nejia Bent Hassouna El Yahiaoui 5) Mr Saad, 6) Mr Jemaa les deux derniers fils de Mohammed Ben Salem Jellali 7) Mme Es Sayda Bent Ali Ben Khelfa

N° des titres fonciers refundus	Numéros des titres nouveaux	Nom de la propriété	Noms des propriétaires
			8) Mme Cherifa Bent Ali Chebbi 9) Mr Abdesselem Ben Mohamed dit Ahmed Ben Bekrim Soubai 10) Mr Mahmoud Essassi.
16232	63855 Tunis	Dar Es Sabbaghine	1) Mr Salah, 2) Mme Zeineb les deux enfants de Sadok Ben El Hadj Mohammed Ben Khelifa 3) Mr Mehadheb, 4) Mr M'hamed, 5) Mme Ferida les trois derniers enfants de El Aouni Ben Mehadheb Ben Khelifa 6) Mr Mohammed Ridha Ben Ahmed Jellal Eddine El Baccouche.
16215	63856 Tunis	Montmartre	Mr Chadli Ben Larbi Ben Mohammed Mouaffek.
16228	63857 Tunis	Propriété Nataf	1) Mr Hadj Sadok, 2) Mme Mahbouba, 3) Mme Fatma, 4) Mme Menana, 5) Mme Rekaya, 6) Mme Aicha les six enfants de Ali Ben Ahmed Dimassi 7) Mr M'hamed Ben Hassine Bouzouita 8) Mr Naceur, 9) Mr Mohammed Lahbib, 10) Mme Aicha, 11) Mr Habib, 12) Mme Zebeida, 13) Mme Om El Khir, 14) Mme Zohra, 15) Mme Hasna les huit derniers enfants de M'hamed Ben Hassine Bouzouita 16) Mme M'na Bent En Naceur Ech Chamli 17) Mr Hassine, 18) Mr Hassen, 19) Mr Mohammed El Habib, 20) Mr Mohammed Lassaad, 21) Mme Souad, 22) Mme Rafika les six derniers enfants de Béchir Ben M'hamed Ben Ech Cheikh Hassine Bouzouita 23) Mme Lilia Bent Mohammed Snoussi 24) Mme Boutheina, 25) Mr Haykel, 26) Mr Adnane, 27) Mr Ziyed, 28) Mr Moiz les six derniers enfants de Mohammed Ben M'hamed Ben Cheikh Hassine Bouzouita 29) Mme Meriem Bent Mansour Ben El Hadj Khélifa El Kooli 30) Mr Ahmed, 31) Mr El Béchir, 32) Mr Abdelmajid, 33) Mme Ouassila, 34) Mme Zoubeida, 35) Mme Najet, 36) Mme Zeineb les sept derniers enfants de Tahar Ben Ali Ben Ahmed Dimassi El Helali 37) Mme Khedija Lilia Bent El Béji Ben Mohammed Skandrani 38) Mme Douja, 39) Mr Mohammed Lahbib, 40) Mr Mongi, 41) Mr Mohammed Salah, 42) Mr Abdelatif, 43) Mme Zeineb les six derniers enfants de M'hamed Ben Ali Dimassi 44) Mme Lilia, 45) Mr Mohammed Fethi, 46) Mr Zouheir, 47) Mr Mohammed El Adeb, 48) Mme Dorra les cinq derniers enfants de Ali Ben M'hamed Ben Ali Dimassi 49) Mme Kmar Bent Abdeljelil El Kahouaji 50) Mr Noureddine, 51) Mr Khaled, 52) Mr Mohammed Rafik, 53) Mme Leila, 54) Mme Houda les cinq derniers enfants de Abdelmajid Ben M'hamed Ben Ali Dimassi.

Avis important : Tout intéressé a le droit de formuler des réclamations concernant la refonte de son titre foncier dans un délai de deux (2) ans à partir de la publication du présent avis.

Passé ce délai, la conservation de la propriété foncière ne pourra être recherchée à raison des erreurs ou omissions commises à l'occasion de la dite refonte.

Les réclamations éventuelles doivent être adressées, par écrit, à la conservation de la propriété foncière, service des refontes, 29 rue de l'Inde - 1002 Tunis.

Pour la légalisation de la signature : le président de la municipalité

Certifié conforme : le président-directeur général de l'I.O.R.T.